

OBJ.: AUTORIZA USO GRATUITO DE
SUPERFICIE A LA ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE
DALCAHUE, EN EL AD.
MOCOPULLI DE LA COMUNA
DE DALCAHUE.

EXENTA N° 1568.

SANTIAGO, 26 JUN 2026

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL (COM)

VISTOS:

- a) La Ley N°16.752, que fija Organización y Funciones y establece Disposiciones Generales de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
- b) El Decreto Ley N°1.939, de 1977, que fija normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado.
- c) La Ley N°19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
- d) Lo dispuesto en el “Reglamento Tasas y Derechos Aeronáuticos”, DAR-50, aprobado por el D.S. N°172 de 1974, del Ministerio de Defensa Nacional.
- e) La Resolución N° 36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.
- f) El Decreto N°16 de fecha 22.ENE.2026, del Ministerio de Defensa Nacional, que dispone el nombramiento del General de Brigada Aérea (A), Sr. Humberto Fernández Pittari, en el cargo de Director General de Aeronáutica Civil.
- g) El correo electrónico de fecha 11.JUN.2026 del Encargado de Desarrollo Rural de la Comuna de Dalcahue, Don Álvaro Gallardo S.
- h) El Decreto Alcaldicio N°2.894 de fecha 06.DIC.2024, que indica la asunción en el cargo de alcaldesa de la comuna de Dalcahue a la persona de doña María Alejandra Villegas Huichamán.

CONSIDERANDO

- a) Que, el artículo 8° inciso 3° de la Ley N°16.752 dispone que la DGAC deberá entregar el uso gratuito de los bienes fiscales destinados a ella a las instituciones o servicios públicos que deban cumplir funciones de administración o de orden y seguridad en los recintos aeronáuticos.
- b) Que, por correo electrónico de fecha 11.JUN.2026, la Ilustre Municipalidad de Dalcahue de la comuna del mismo nombre, solicitó una concesión de uso gratuito en el Ad Mocopulli de la comuna de Dalcahue, para la instalación de dos señaléticas viales para entrega de información comunal, cuidado ambiental y cuidado del adulto mayor en la zona de acceso al recinto aeroportuario.
- c) Que, de conformidad con el artículo 1° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas; adicionalmente, en los términos de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, las municipalidades forman parte de la Administración, de manera que la Municipalidad de Dalcahue se encuentra bajo la categoría de "institución pública" prevista por el artículo 8° inciso 3° de la Ley N° 16.752.
- d) Que, la presencia de la Municipalidad de Dalcahue en el Aeródromo Mocopulli cumple una función de apoyo estratégico para el desarrollo económico local y la puesta en valor de la identidad territorial en la Región de Los Lagos, toda vez que el espacio solicitado en concesión de uso gratuito será destinado exclusivamente a la promoción de los atractivos turísticos, culturales y patrimoniales de la comuna, contribuyendo a la orientación e información de los usuarios del terminal aéreo.
- e) Que, la solicitud indicada en el Considerando b), será destinada exclusivamente a lo solicitado por la entidad.
- f) Que, la jefatura del Ad. Mocopulli no manifiesta inconvenientes en acceder a la solicitud de la Ilustre Municipalidad de Dalcahue.

RESUELVO:

1. **AUTORIZASE**, a contar de la fecha de la presente Resolución, a la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, RUT: 69.230.300-8, en adelante la “entidad usuaria” el uso gratuito en el Ad Mocopulli de la comuna de Dalcahue, para la instalación de dos señaléticas viales para entrega de información comunal, cuidado ambiental y cuidado del adulto mayor en la zona de acceso al recinto aeroportuario.

Estas superficies estarán destinadas exclusivamente a la promoción de los atractivos turísticos, servicios y actividades de la comuna de Dalcahue, además de colaborar como complemento a la señalética propia del aeródromo, excluyendo completamente su utilización para publicidad de empresas y otros fines similares.

2. El derecho de uso se otorgará hasta el 31.AGO.2029.

A requerimiento de la DGAC, su vigencia podrá ser prorrogada por una vez hasta por 12 meses, por causas debidamente justificadas, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 51°, letra C, N°1 del DAR-50.

3. La entidad usuaria deberá destinar la superficie e instalaciones que se le entreguen, exclusivamente a los fines y objeto descritos anteriormente, así como también, se obliga al mantenimiento de la infraestructura en óptimas condiciones, a mantener y conservar en perfectas condiciones de aseo, ornato y sanidad los lugares que corresponden a la superficie y su entorno, si correspondiere.
4. Los gastos que demanden la habilitación e instalaciones necesarias en la superficie que se entrega deben ser pagados íntegramente por la entidad usuaria de acuerdo con los requerimientos de la DGAC.
5. La entidad usuaria deberá someterse a la supervigilancia y fiscalización de la Jefatura del Ad. Mocopulli y del Departamento Comercial, quienes serán el nexo entre la entidad usuaria y la DGAC, como asimismo a las inspecciones que se dispongan en el momento en que se estime conveniente.
6. Serán de cuenta exclusiva de la entidad usuaria el pago de las contribuciones, impuestos fiscales, municipales o tributos de cualquier otra naturaleza a que pudiere estar afecto el derecho de uso que se otorga y la superficie sobre la que recae, o los derechos que de ella emanen, incluidos el pago de derechos, multas o sanciones que le impusiere cualquier autoridad judicial, administrativa, municipal u otras y en general cualquier responsabilidad que tenga como causa o se derive del ejercicio del derecho de uso.
7. La entidad usuaria, además, deberá cumplir con las siguientes obligaciones en materia de seguridad y medio ambiente:

a) Seguridad:

- Cumplir con la norma DAN 17 03, "Credenciales y Permisos Aeroportuarios", de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en todo cuanto correspondiese.
- Cumplir con las disposiciones del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil, en todo cuanto correspondiese.
- Cumplir con la norma DAN 17 02, "Servicios de Seguridad Privada en los Recintos Aeronáuticos", de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en todo cuanto correspondiese.

b) Medio Ambiente:

- Mantener un adecuado almacenamiento de los residuos domiciliarios, realizando su recolección diaria.
- No derramar sustancias químicas, aceites o derivados de hidrocarburos en el sistema de alcantarillado, y garantizar su correcta disposición, de conformidad con la normativa vigente.
- Velar por el uso racional del recurso hídrico y energético.
- No iniciar fuegos de ninguna especie.
- Cumplir con la normativa local vigente en materia de medio ambiente.

Atendida la naturaleza y objeto del derecho de uso entregado, la entidad usuaria también deberá dar cumplimiento a toda normativa legal y reglamentaria sanitaria, laboral, de seguridad social y toda otra que sea aplicable al desarrollo de la actividad.

8. Será responsabilidad de la entidad usuaria el cumplimiento de las disposiciones tributarias, municipales, sanitarias, medio ambientales u otras de carácter sectorial que afecten al ejercicio de la actividad a desarrollar.
9. Será responsabilidad de la entidad usuaria, la obtención de los permisos y/o patentes comerciales, municipales u otras, que pudieren afectar o gravar de acuerdo con la finalidad del derecho de uso otorgado.
10. La entidad usuaria deberá exhibir cada vez que le sea requerido por la autoridad aeronáutica el comprobante que acredite el pago de las contribuciones, derechos y/o patentes, gastos comunes y servicios básicos, según corresponda.
11. La entidad usuaria asumirá la responsabilidad y defensa de cualquier reclamo judicial o administrativo, que pudiere surgir por daños a la propiedad, o daños o perjuicios, lesiones o muerte a personas o por cualquiera otra causa provocados o causados como consecuencia de operaciones que efectúe, o que deba efectuar, la entidad usuaria o personal de su dependencia.

12. La entidad usuaria deberá pagar la parte correspondiente de los gastos comunes y/o servicios básicos que afecten la superficie entregada, como así también instalar los remarcadores necesarios para determinar el consumo de los servicios básicos, según corresponda (energía eléctrica, agua potable, etc.). Para realizar las citadas conexiones deberá contar con la autorización de la DGAC, y los gastos que impliquen estas instalaciones serán de cargo de la entidad usuaria.
13. Será obligación de la entidad usuaria el cumplimiento estricto de las obligaciones que emanan de las leyes laborales y de seguridad social y de los contratos de trabajo del personal de su dependencia. Se declara que la DGAC no mantiene ningún vínculo contractual, de naturaleza alguna, con el personal de dependencia de la entidad usuaria.
14. La entidad usuaria no podrá efectuar otras construcciones, instalaciones o mejoras distintas a las que se establezcan en el presente acto, sin que previamente medie autorización por escrito otorgada por la DGAC.
15. La entidad usuaria no podrá ceder, aportar, transferir o gravar a título alguno, los derechos que le correspondan, en virtud de la presente resolución, sin previa autorización de la DGAC.
16. La DGAC no responderá en caso alguno por los robos, perjuicios u otros daños que pueda sufrir la entidad usuaria o terceros dentro de los sectores que comprenda el presente acto de otorgamiento. Asimismo, no responderá por daños o perjuicios que provengan de actos que sean imputables a terceros o producto de fuerza mayor o caso fortuito o que sean consecuencia de actos que la ley califica como conductas o delitos terroristas.
17. Al extinguirse el derecho de uso otorgado o en el caso que éste quedare sin efecto anticipadamente por cualquiera otra causa legal o contractual, las construcciones, instalaciones o mejoras que se introdujeren quedarán a beneficio fiscal de acuerdo con los artículos 8° de la Ley N°16.752 y 53° del DAR-50. Sin perjuicio de lo anterior, podrán ser retiradas aquellas instalaciones que no causen detrimento a los bienes fiscales entregados, siempre que fueren de propiedad de la entidad usuaria, dentro de los diez días siguientes a la fecha de término de la concesión. Si no lo hiciere, se entenderá que ha abandonado estos elementos y la Dirección General puede disponer de ellos, quedando a beneficio fiscal.
18. Será obligación de la entidad usuaria, informar por escrito dentro de un plazo de 5 días hábiles, cualquier modificación que se introduzca a su estructura social y de poderes, con el objeto de efectuar oportunamente los cambios administrativos inherentes al presente otorgamiento, en la medida que sea necesario. Los antecedentes que dan cuenta de ello deberán acompañarse, en su caso, en original o autorizados ante ministro de fe.

19. Será obligación de la entidad usuaria cumplir con todas las disposiciones que la DGAC dicte, relacionadas con el funcionamiento y seguridad del Ad. Mocopulli.
20. La entidad usuaria deberá informar por escrito a la DGAC cualquier cambio del domicilio fijado para efectos de este acto y, asimismo cualquier cambio referido a la casilla electrónica señalada con el propósito de efectuar las notificaciones a que hubiere lugar.
21. Será obligación de la entidad usuaria dar cumplimiento a todas las obligaciones y disposiciones que emanen del Código Sanitario, de la Ley N°19.300 de Bases Generales de medio Ambiente y sus modificaciones, como también al Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos aprobado por el Decreto Supremo N°148/2004 del Ministerio de Salud y cualquier otra norma legal o reglamentaria contemplada en el orden jurídico vigente, y asimismo acatar las instrucciones y resoluciones que las autoridades sectoriales competentes sobre la materia dicten en uso de sus atribuciones, siendo siempre de cargo de la entidad usuaria asumir los costos que ello implique.
22. La DGAC, por intermedio de la Jefatura del Ad. Mocopulli, podrá solicitar a la entidad usuaria cambiar de ubicación conservando, aumentando o disminuyendo la superficie ocupada, por razones justificadas y que digan relación con el Plan Maestro del Aeródromo, motivos de seguridad de la aviación, o bien en razón de otras mejoras propias del Aeródromo y que requieran forzosamente su desplazamiento, de acuerdo con lo que dispone el DAR-50. El costo de la reubicación será por cuenta de la entidad usuaria, y la DGAC no será responsable de perjuicio alguno derivado de aquello.
23. La entidad usuaria deberá cumplir con todas las Leyes, Decretos, Reglamentos y Normas Administrativas de la República de Chile vigentes a la fecha de otorgamiento, o que rijan en el futuro, que se relacionen con la entidad usuaria y la administración y con todos aquellos actos que se dicten durante su vigencia entre otros el DAR 50 y la Ley 16.752. De igual manera, será de su entero cargo, costo y responsabilidad, el pago de todos los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros gravámenes y cualquier otro desembolso que fuere necesario para la construcción de las obras y su explotación.
24. La DGAC podrá poner término de inmediato y anticipado a la concesión, por las siguientes causales:
 - a) Incumplimiento de la entidad usuaria de las disposiciones tributarias, aduaneras y de operaciones de cambios internacionales.
 - b) En caso que la entidad usuaria o su representante legal se encuentre sujeto como deudor a alguno de los procedimientos concursales regulados en la Ley N° 20.720 o mantuviere impagos durante más de sesenta (60 días) documentos que le fueren protestados.

- c) Utilización de la superficie donde desarrolle su actividad para perpetrar actos ilícitos o que constituyan ofensas al orden público, la moral o las buenas costumbres.
 - d) Utilizar la concesión para fines distintos a su objeto principal sin autorización de la DGAC.
 - e) Incumplimiento a cualquiera de las obligaciones impuestas a la entidad usuaria en la Resolución que otorga la concesión y por aquellas causales que figuren en el DAR-50.
 - f) La imposición de dos sanciones por incumplimientos contractuales. Se entenderá que hay reiteración cuando se cometan dos o más sanciones entre las cuales no medie un período superior a doce meses.
25. Las partes podrán poner término anticipado al presente vínculo por mutuo acuerdo. En el caso que fuere la entidad usuaria quién manifiesta su voluntad de poner término a este deberá comunicarlo a la DGAC por escrito, con una anticipación mínima de 60 días corridos a la fecha de cese de sus actividades.
26. En caso de que sea la DGAC, quién manifieste la voluntad de poner término al derecho de uso otorgado, se aplicarán las disposiciones del artículo 8° de la Ley N°16.752.
27. Se entenderán incorporadas además a las condiciones de otorgamiento señaladas en la presente, las disposiciones del “Reglamento Tasas y Derechos Aeronáuticos”, DAR-50, que le sean aplicables y que no contravengan su naturaleza.
28. El cumplimiento de las obligaciones expresadas será sin perjuicio de la obtención de las autorizaciones que deberá obtener la entidad usuaria, por tanto, no podrá la entidad usuaria justificar su incumplimiento con el hecho de no haber obtenido oportunamente los permisos necesarios para su funcionamiento, ni aún aquellos que le corresponda otorgar a la DGAC.
29. Será obligación de la entidad usuaria adoptar las medidas y procedimientos de seguridad de control de acceso y para la protección de sus instalaciones.
30. La entidad usuaria deberá presentar para aprobación de la DGAC los cercos que desarrollará para delimitar la superficie entregada, si correspondiese.
31. Será obligación de la entidad usuaria restituir la superficie entregada en concesión en buen estado y saneada de todo gravamen al momento de su entrega.
32. La entidad usuaria deberá coordinar con la Jefatura del Ad. Mocopulli la restitución de la superficie entregada, la que deberá materializarse dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de término establecida.

En el evento que la superficie no se restituya dentro del plazo establecido, se considerará a la entidad usuaria como ocupante ilegal, lo que facultará a la DGAC para solicitar el ejercicio de las acciones establecidas en el artículo 19° del Decreto Ley N°1.939.

33. La entidad usuaria deberá conocer el contenido del Manual de Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Delitos Funcionarios y Financiamiento al Terrorismo de la DGAC, las normas legales contenidas en él y haber sido proveído de una copia de dicho documento; las relativas a la probidad funcionaria contenidas en la Ley 18.575, de Bases Generales de la Administración del Estado, y Ley 19.653, sobre Probidad Administrativa. Conforme a todo lo anterior, quien suscribe, se obliga muy especialmente y sabe que es condición esencial para el mantenimiento del vínculo con la DGAC, a cumplir completa y oportunamente con las disposiciones del sistema de prevención de delitos diseñado e implementado por la DGAC y a poner su mayor empeño y diligencia en la detección de cualquier situación que pudiera vulnerar el citado sistema preventivo, dando cuenta inmediata de ella al Funcionario Responsable o a su suplente, mediante el canal de denuncias establecido en dicho manual.
34. Para los efectos del presente documento, se entenderá por caso fortuito o fuerza mayor, aquel imprevisto al que no es posible resistir y que impida, a cualquiera de las partes, cumplir con las obligaciones contraídas, entendiéndose como causales ejemplares las enunciadas por el artículo 45° del Código Civil de la República de Chile.

En el evento de producirse un caso fortuito o fuerza mayor, la parte afectada deberá comunicar por escrito esta circunstancia a la otra parte tan pronto tome conocimiento del impedimento y encontrándose vigente el plazo para el cumplimiento de la obligación en que incide. Seguidamente, y dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de la referida comunicación, la parte afectada deberá acreditar debida y suficientemente la ocurrencia del imprevisto que le afecta. La DGAC deberá pronunciarse sobre su aceptación o rechazo dentro de igual termino y del eventual aumento del plazo.

35. Se prohíbe expresamente a la entidad usuaria dar en arrendamiento o subarrendar en forma total o parcial la superficie del inmueble objeto del presente instrumento. La infracción a esta obligación dará derecho a la DGAC para solicitar el término anticipado al derecho de uso otorgada y la restitución inmediata del inmueble, sin indemnización de perjuicios.
36. La entidad usuaria será siempre responsable del cumplimiento cabal, íntegro y oportuno de las obligaciones impuestas por este acto, de la correcta ejecución de los proyectos y de las obras y de la operación de la actividad objeto para la que le ha sido entregada la superficie, durante toda su vigencia.

Antes de que la entidad usuaria ejecute obras para la construcción de instalaciones en la superficie entregada, deberá presentar los antecedentes técnicos del proyecto conforme a lo requerido por la DGAC; para ello, deberá considerar los estándares mínimos de construcción que enviará la DGAC una vez presentada la solicitud. La entidad usuaria sólo

podrá ejecutar obras una vez que la DGAC otorgue el permiso de edificación correspondiente.

37. La presente concesión, al igual que todas las que otorga la DGAC, estará regulada por el “Reglamento Tasas y Derechos Aeronáuticos” DAR-50, aprobado por el D.S. N°172 de 1974 del Ministerio de Defensa Nacional.

ARCHÍVESE los antecedentes que dieron origen a la presente Resolución, en la Sección Concesiones, Subdepartamento Comercialización, Departamento Comercial de la DGAC.

REGÍSTRESE en el Ministerio de Bienes Nacionales, conforme a lo dispuesto en el D.L. N°1.939 de 1977.

Anótese y Comuníquese.



Firmado electrónicamente por
HUMBERTO ENRIQUE FERNANDEZ PITTARI
26/06/2026 17:44:42 -0400
Incorpora Firma Electrónica Avanzada
Valide con este código F3E9-25DF en la url:
<https://servicios.dgac.gob.cl/sifdoc/validar>

HUMBERTO FERNÁNDEZ PITTARI
General de Brigada Aérea (A)
DIRECTOR GENERAL

DISTRIBUCIÓN:

1 EJEM. ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE.

1 EJEM. MINISTERIO DE BIENES NACIONALES.

1 EJEM. DGAC, DASA, ZAS. AERÓDROMO MOCOPULLI – DALCAHUE.

1 EJEM. DGAC, DEPARTAMENTO AERÓDROMOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS.

1 EJEM. DGAC, DSG, SECCIÓN CENTRAL DE PARTES.

1 EJEM. DGAC, COM, PROGRAMACIÓN Y CONTROL.

1 EJEM. DGAC, COM, SD.CO, SECCIÓN CONCESIONES.

HFP/ngm/ccc/ite/cpf/15062026/S.Exp.\nas\seccion_concesiones\Gestion Concesiones\Documentos Salidos 2026